

1500695-59.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Simone Rodrigues Valle

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... jurisprudencial:

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.).

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Pretendida absolvição ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500695-59.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500695-59.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2170794/2021 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 18683911 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA

PAULISTA, 114/2021 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 2170794 - DEL.INV.GER.

BRAGANÇA PAULISTA, 114/21/124 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANSELMO FRANCISCO DE ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Simone Rodrigues Valle

Vistos.

ANSELMO FRANCISCO DE ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 24 de junho de 2021, por volta das 08:30 horas, na Rua 02, número 56, Vila Garcia, nesta cidade e Comarca, o acusado guardava para venda, fornecimento ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, uma porção grande de crack, com peso aproximado de 11 gramas, e 41 porções fracionadas de crack, com peso aproximado de 10 gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado não foi localizado pessoalmente para ser notificado, mas ofereceu Defesa

escrita a fls. 129/130.

A denúncia foi recebida às fls. 135/136.

O réu foi devidamente citado a fls. 145.

Durante a audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas em comum. O réu foi interrogado ao final (fls. 146).

Encerrada a instrução, o Ministério Público se manifestou oralmente e requereu a procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. Manifestou-se sobre a dosimetria da pena.

A Defesa, por sua vez, se manifestou a fls. 147/157, requerendo, em caso de eventual condenação, o reconhecimento do privilégio, a atenuante da confissão, fixação do regime aberto e aplicação do artigo 44 do CP. Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se totalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 15/16), auto de exibição e apreensão às fls. 19, auto de constatação preliminar (fls. 20) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 81/83), que detectou a presença de cocaína nas substâncias entorpecentes apreendidas na ocasião.

A autoria do acusado, por sua vez, restou comprovada.

Na fase policial o acusado confessou a prática do crime.

Em juízo, inicialmente, disse que não estava vendendo drogas no momento em que os policiais foram até a sua residência. Indagado sobre a droga, disse que ela estava lá, mas que naquele momento não estava vendendo, mas que já havia vendido anteriormente.

Os policiais, por sua vez, relataram que receberam denúncia da prática do crime de tráfico envolvendo o acusado e foi representado pelo mandado de busca. Quando do cumprimento, o réu estava em casa e encontraram a droga. Além da droga, encontraram dinheiro e embalagens comumente utilizadas para o acondicionamento da droga. O réu acabou por confessar a prática do crime.

Assim, ao término da instrução processual, verifico que a autoria é certa para o acusado.

O acusado acabou por confessar a prática do crime nas duas oportunidades em que foi ouvido.

Ademais, os policiais foram até a residência do réu para cumprimento de mandado de busca e apreensão em razão de informação anônima de que o acusado estaria traficando.

Certo que além da droga, foi encontrada a quantia de R\$ 1.293,00, além de embalagens tipicamente utilizadas na mercancia de drogas e um estilete.

Quanto à validade dos depoimentos dos policiais civis, deve ser dado expressivo valor aos relatos apresentados pelas testemunhas ouvidas, pois não ficou demonstrado qualquer indício de sentimento pessoal de parte daqueles que efetivaram a prisão do acusado em prejudicá-lo, sem qualquer elemento concreto nesse sentido. Esse é o entendimento jurisprudencial:

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.).

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Solução condenatória lastreada exclusivamente na palavra de policiais - Inocorrência - Depoimentos válidos, encontrando amparo em outros elementos do processo - Relatos, ademais, que merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral - Recurso não provido. Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando, sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial." (Apelação Criminal nº 189.074-3 -

Palmital - 1ª Câmara Criminal - 02.10.95 - V. U.).

Assim "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Destaque-se que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas, ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

E todas as circunstâncias do caso em concreto (denúncia anônima, encontro da droga no interior da residência, dinheiro sem comprovação de origem lícita), comprovam sua finalidade mercantil, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Desse modo, a condenação por tráfico é medida que se impõe.

Resolvido o mérito, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena e atendendo à culpabilidade, à personalidade, à conduta social, às consequências do crime, verifico que não há nenhuma circunstância judicial que justifique a elevação da pena, sendo certo que a quantidade de droga não é significativa a justificar o aumento nessa fase, motivo pelo qual mantenho as penas no seu patamar mínimo, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria de pena, reconheço a atenuante da confissão, porém, impossível a sua diminuição abaixo do mínimo legal nesta fase, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, verifico como recomendável seja aplicada a causa de diminuição contida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, principalmente porque essa causa de diminuição da pena subsuma-se à situação do acusado em questão (primário e não se vê a existência de antecedentes efetivos para justificar o impedimento dessa benesse, sem, também, qualquer demonstração de que se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa), motivo pelo qual ele faz jus à redução de 2/3.

Assim, estabeleço a pena em 1 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa no valor unitário mínimo legal, tornando-a definitiva por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, anteriormente, ao tratar de casos envolvendo o tráfico de entorpecentes, sempre entendi, em atenção ao disposto no art. 5º, XLIII, da CF, a integral aplicação dos rigores da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), a qual determina a imposição do regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, com redação dada pela Lei nº 11.464/07), e da Lei nº 11.343/06, que veda a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, caput).

No entanto, ressalvada minha convicção pessoal, é necessário levar em consideração que, no âmbito dos Tribunais Superiores, em relação ao tráfico privilegiado, a Jurisprudência se consolidou para diferenciá-lo do tráfico em sua forma fundamental, tratando-o como delito não assemelhado a hediondo, sempre que preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Nessa ordem de ideias, o Plenário do E. STF, ao julgar o HC nº 118.533/MS, em 23/06/2016, decidiu que: "O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos". Em vista deste precedente, a 3ª Seção do C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, por unanimidade acolheu a tese vitoriosa no STF, revisando o entendimento até então firmado com o enunciado nº 512 daquela Corte, atualmente cancelado (Pet nº 11.796/DF, Rel.

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016).

Importante destacar, em tempo, as decisões do E. STF que em caráter incidental

declararam inconstitucionais, por afrontarem a individualização da pena, tanto a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados (HC nº 111.840/ES, j. 27/06/2012), quanto a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos da Lei de Drogas (HC nº 97.256/RS, j. 01/09/2010), com a consequente promulgação da Resolução nº 5 de 2012 pelo Senado Federal, suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Embora proferidas em processos individuais, sem eficácia vinculante, essas decisões da Corte Suprema devem ser observadas, em nome da segurança jurídica e na busca da uniformidade na resolução de conflitos.

Sob essas premissas, passo a analisar o caso dos autos, tendo como objetivo o apenamento proporcional às condições pessoais do infrator e das circunstâncias específicas do comércio ilícito por ele desenvolvido, afastada a hediondez do delito e suas consequências.

O presente caso, enfim, versa sobre a apreensão de 22 gramas de cocaína, na posse de indivíduo primário, sem provas de conexão com as organizações criminosas.

Consequentemente, revendo posicionamento anterior e cedendo à orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, fixo o regime inicial ABERTO para a execução da pena privativa de liberdade, nos moldes do art. 33, § 2º, "c", do CP. Ainda, porque presentes os requisitos correlatos, em atenção ao quantum de pena e à primariedade do réu, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44, § 2º, parte final, do CP.

A primeira consistirá na prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, indicando o Juízo das Execuções tanto o destinatário como a espécie de serviço a ser prestado pelo tempo da pena substituída; a segunda em prestação pecuniária no valor de 02 salários mínimos na época do fato em favor de entidade pública ou privada, com destinação social, também a ser designada pelo Juízo das Execuções. Isto posto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal que o Ministério Público move contra ANSELMO FRANCISCO DE ANDRADE, para, com base no artigo 33, caput, c.c. parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, CONDENÁ-LO à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 166 dias-multa no valor unitário mínimo legal, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade nos termos acima deliberados.

Tendo em vista a natureza da pena, poderá o réu recorrer em liberdade.

Comprovado que o dinheiro apreendido era produto de ilícito, decreto o seu perdimento em favor da União, expedindo-se o necessário.

Custas na forma da lei. Defiro a gratuidade processual. Anote-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Bragança Paulista, 28 de abril de 2022.

Simone Rodrigues Valle

Juíza Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA